



P U T U S A N

Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Ali Bin Taip Alm.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Raya Gadel Tengah 14 RT 005 RW 006 Kel.

Karang Poh Kec. Tandes Surabaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohamad Ali Bin Taip Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M Zainal Arifin, SH.,MH. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 25 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ali Bin Taip (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa Mohamad Ali Bin Taip (Alm) selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm$ 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm$ 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 2 (dua) buah pipet kaca tanpa isi dikembalikan
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu
 - 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **MOHAMAD ALI** Bin **TAIP (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di dalam rumah di Jl.Gadel Sari Barat Gg 3 No.24 Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,* yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi **PURNOMO SUJITO** dan saksi **IWAN SUSANDI** melakukan penangkapan terhadap **MOHAMAD ALI** Bin **TAIP (Alm)** yaitu Terdakwa di depan rumah Jl.Gadel Sari Barat Gg 3 No.24 Surabaya dan kemudian ketika dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah di dalam rumah Terdakwa di Jl.Raya Gadel Tengah 14 RT.005 RW.006 Kel.Karang Poh, Kec.Tandes Surabaya ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa tepatnya dibelakang rumah yang tertutup atap genteng berupa :

1. 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm$ 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm$ 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca;
2. 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu;
3. 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.

Yang diakui oleh Terdakwa digunakan sendiri

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ada didalam 2 (dua) buah pipet kaca tersebut dengan cara membeli kepada Saksi **BUDI ISANTONO** Bin **KASAN** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 01.00 WIB didalam rumah di Jl.Gadel Sari Barat Gg 3 No.24 Surabaya dengan harga Rp.200.000,-
- Bahwa Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu kepada para pembeli atas perintah Saksi **BUDI ISANTONO** Bin **KASAN**
- Bahwa Terdakwa didalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY



Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5912/NFF/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A,Md atas nama Terdakwa **MOHAMAD ALI Bin TAIP (Alm)**

-Barang bukti dengan Nomor:6987/2017/NFF, berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto **0,002** gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 2 (dua) buah pipet kaca tanpa isi dikembalikan

-Barang bukti Nomor:6988/2017/NFF, berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine $\pm$ 30 Ml adalah benar didapatkan kandungan Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) pot plastik tanpa isi dikembalikan

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Kedua

-----Bahwa terdakwa **MOHAMAD ALI Bin TAIP (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di dalam rumah di Jl.Raya Gadel Tengah 14 RT.005 RW.006 Kel.Karang Poh, Kec.Tandes Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi **PURNOMO SUJITO** dan saksi **IWAN SUSANDI** melakukan penangkapan terhadap **MOHAMAD ALI Bin TAIP (Alm)** yaitu Terdakwa di depan rumah Jl.Gadel Sari Barat Gg 3 No.24 Surabaya dan kemudian ketika dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah di dalam rumah Terdakwa di Jl.Raya Gadel Tengah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 RT.005 RW.006 Kel.Karang Poh, Kec.Tandes Surabaya ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa tepatnya dibelakang rumah yang tertutup atap genteng berupa :

1. 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm$ 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm$ 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca;
2. 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu;
3. 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.

Yang diakui oleh Terdakwa digunakan sendiri

- Bahwa Terdakwa didalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I* jenis sabu yang ada dalam 2 (dua) buah pipet tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5912/NFF/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A,Md atas nama Terdakwa **MOHAMAD ALI Bin TAIP (Alm)**
- Barang bukti dengan Nomor:6987/2017/NFF, berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto **0,002** gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 2 (dua) buah pipet kaca tanpa isi dikembalikan
- Barang bukti Nomor:6988/2017/NFF, berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine $\pm$ 30 MI adalah benar didapatkan kandungan Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) pot plastik tanpa isi dikembalikan

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Purnomo Sujito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wib di depan rumah Jl. Gadel Sari Barat Gg. 3 No. 24 Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm$ 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm$ 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah Terdakwa yang tertutup atap genteng ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Budi Isantono ;
- Bahwa saksi membanarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Budi Isantono, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi dengan harga Rp. 200.000,- ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Saksi Iwan Susandi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wib di depan rumah Jl. Gadel Sari Barat Gg. 3 No. 24 Surabaya ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi masyarakat ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm$ 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm$ 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah Terdakwa yang tertutup atap genteng ;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Budi Isantono ;
 - Bahwa saksi membanarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wib di depan rumah Jl. Gadel Sari Barat Gg. 3 No. 24 Surabaya ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm 2,56$ (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm 1,42$ (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah yang tertutup atap genteng ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Budi Isantono seharga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa Terdakwa membanarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wib di depan rumah Jl. Gadel Sari Barat Gg. 3 No. 24 Surabaya ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm 2,56$ (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm 1,42$ (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah yang tertutup atap genteng ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Budi Isantono seharga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa Mohamad Ali Bin Taip Alm dan pada permulaan persidangan, ketika Majelis Hakim menanyakan tentang identitas Terdakwa, adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum maupun identitas Terdakwa dalam berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa si pelaku tidak ada hak untuk itu, sedangkan “melawan hukum” adalah apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup salah satu diantara “tanpa hak” ataukah “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa demikian pula unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata “atau”, maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja, yaitu memiliki, atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah betul barang bukti yang disita dari Terdakwa diduga berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah sabu atau Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 5912/NNF/2017 tanggal 4 Juli 2017 berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 6987/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 dan 6988/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wib di depan rumah Jalan Gadel Sari Barat Gg. 3 No. 24 Surabaya dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm 2,56$ (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm 1,42$ (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu, 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah yang tertutup atap genteng dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Budi Isantono seharga Rp. 200.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2782/Pid.Sus/2017/PN SBY



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap, bahwa untuk menguasai narkotika, tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga menguasai narkotika oleh terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan kesatu pasal 112 (1) UU no. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokok mohon agar diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba, merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ali Bin Taip Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing pipet $\pm$ 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram berikut pipet kaca dan berat $\pm$ 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berikut pipet kaca dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 2 (dua) buah pipet kaca tanpa isi dikembalikan ;
 2. 1 (satu) buah tutup botol bekas alat hisap sabu ;
 3. 2 (dua) sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan plasticdirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh kami, FX Hanung Dwi Wibowo, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, SH.,MH. dan Agus Hamzah, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Didik Yudha A, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isjuaedi, SH.,MH.

FX Hanung Dwi Wibowo, SH.,MH.

Agus Hamzah, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, SH. MH.